

0000603-31.2021.8.26.0069

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Paolo Pellegrini Junior

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Disse que está preso há cinco anos por tráfico e furto.

Pedro Henrique, interrogado em juízo, negou os fatos, alegando que não estava no local na data dos fatos. Conhece Marcos Lemes do futebol e residiram juntos por dois meses na cidade de Osvaldo Cruz, após se mudou para Flórida Paulista, na residência de sua genitora. Posteriormente, mudou-se para Dourados e, atualmente, reside ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Vara Única

Rua 15 de Novembro nº 50, Bastos-SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000603-31.2021.8.26.0069 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000603-31.2021.8.26.0069

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 54/2016 - Delegacia de Polícia de Bastos, 656/2016 - Delegacia de Polícia de Bastos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pedro Henrique de Souza Rocha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO PELLEGRINI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra EDSON HIDALGO DA SILVA JÚNIOR, MARCOS LEME DA SILVA JÚNIOR, vulgo "Ju", PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA, e FELIPE DAMIÃO BORRO TOLEDO, denunciados como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, em concurso formal impróprio.

Consta da denúncia que no dia 10 de julho de 2016, por volta de 04h50, no estabelecimento comercial conhecido como "Boate Portão de Ferro", localizado às margens da rodovia SP-457, nesta cidade e comarca de Bastos, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida

com o emprego de arma de fogo, R\$ 1.700,00 em dinheiro e um aparelho celular, pertencentes à vítima Marcio José Ferreira, bem como quantia em dinheiro constante no caixa e na máquina de música do citado estabelecimento.

Apurou-se que, no dia dos fatos, os denunciados ajustaram-se para o cometimento de um roubo. Eles apossaram-se de uma arma de fogo, cobriram seus rostos com capuz para não serem identificados e dirigiram-se até a "Boate Portão de Ferro" no veículo Volkswagen, modelo Golf 2.0, placas AJO-4673, Assis-SP, de propriedade de Marco Aurélio dos Reis Júnior, com o fim de praticarem o roubo planejado.

Lá chegando, acessaram o imóvel e abordaram os funcionários e clientes que ali estavam. Empunhados com armas de fogo, efetuaram disparos com o objetivo de intimidá-las, anunciando o assalto. Em seguida, renderam o funcionário Allan Dutra Ferreira, mediante grave ameaça com o emprego da arma de fogo que portavam, e subtraíram o dinheiro que estava no caixa do estabelecimento, bem como no interior da máquina de música. Ato contínuo, foram em direção ao cliente Marcio José Ferreira e, novamente mediante grave ameaça com o emprego da arma de fogo, subtraíram a quantia de R\$ 1.700,00 em dinheiro e um aparelho celular. Na posse dos bens, empreenderam fuga no veículo acima referido, o qual era dirigido pelo denunciado Edson que, todavia, perdeu o controle do automóvel e capotou. Os denunciados, então, evadiram-se a pé.

O veículo Volkswagen, modelo Golf 2.0, placas AJO-4673, Assis-SP, foi encontrado capotado às margens da rodovia 561/294, sendo apreendidos no seu interior três munições, um capuz e a quantia de R\$ 369,60 em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 34/39.

Posteriormente, ao ser preso pela prática de outra infração penal, o denunciado Edson confessou o roubo e apontou Marcos, Pedro Henrique e Felipe como coautores do crime.

Boletim de ocorrência (fls. 14/16, 18/24, 37/40, 128/131, 238/240, 242/245).

Auto de exibição e apreensão (fls. 41/46).

Autos de reconhecimento fotográfico (fls. 64/66, 70/71, 74/75, 78, 81/82, 85, 88, 192/198, 268/269, 309).

Laudos periciais (fls. 133/142, 234/237, 273/277).

Relatório final (fls. 148/161).

A denúncia foi recebida em 09 de abril de 2018 (fls. 495/496).

Os acusados foram citados (fls. 560 - Marcos; fls. 595 - Edson; fls. 650 - Felipe; fls. 688 - Pedro) e apresentaram resposta à acusação (fls. 583/585 - réu Marcos; fls. 589/594 - réu Edson; fls. 671/672 - réu Felipe; fls. 697/698 - réu Pedro).

O Ministério Público, às fls. 564/566, ofereceu aditamento à denúncia, atribuindo nova definição aos fatos, nos termos do artigo 384 do CPP, para incluir Felipe Damião Borro Toledo como acusado, tendo em vista o surgimento de nova prova nos autos.

A decisão de fls. 567 recebeu o aditamento à denúncia.

Audiência de instrução realizada em 02 de fevereiro de 2021, ocasião em que foram ouvidas a vítima e três testemunhas comuns, bem como ocorreu o interrogatório dos acusados. Em decisão proferida em audiência, o feito foi desmembrado em relação ao réu Pedro Henrique de Souza Rocha (fls. 863/865).

Decisão de fls. 881/884 deferiu a utilização de prova emprestada.

Interrogatório do réu Pedro (fls. 903).

Em alegações finais, pugnou o Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva estatal, nos termos da denúncia (fls. 912/919).

A Defesa do acusado Pedro, em memoriais escritos, requereu a improcedência da ação e consequente absolvição do acusado (fls. 924/933).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelos boletins de ocorrência (fls. 14/16, 18/24, 37/40, 128/131, 238/240, 242/245), Auto de exibição e apreensão (fls. 41/46), Autos de reconhecimento fotográfico (fls. 64/66, 70/71, 74/75, 78, 81/82, 85, 88, 192/198, 268/269, 309), Laudos periciais (fls. 133/142, 234/237, 273/277), Relatório final (fls. 148/161), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa e recai sobre os acusados.

A vítima Márcio José Ferreira, em sede inquisitiva (fls. 62/63), disse que três indivíduos adentram no local e anunciaram o assalto. Aduziu que os indivíduos exigiram que o declarante lhe entregasse sua carteira contendo dinheiro e seu aparelho celular, sendo que ainda levaram o dinheiro do caixa do local e arrombaram uma máquina musical para tirar o dinheiro que havia em seu interior. Relatou que os acusados chegaram a efetuar disparos de arma de fogo para o alto e descreveu algumas características dos réus. Em juízo, informou que os indivíduos estavam encapuzados, não podendo identificar os roubadores. Disse que saiu correndo e não sabe precisar quantos indivíduos adentraram para roubar seu estabelecimento. Declarou ter ouvido um disparo de arma de fogo (mídia).

A testemunha José Cícero de Melo Júnior, investigador de polícia, em juízo, disse que no ano de 2016 ocorreram dois roubos seguidos em casas noturnas nas cidades de Iacri e Bastos, em condições semelhantes. Contou, que durante a fuga no roubo ocorrido em Bastos, os réus capotaram o carro, pertencente a Marcos Aurélio, sendo localizadas toucas em seu interior. Informou que na mesma manhã do acidente, o réu Edson Hidalgo registrou boletim de ocorrência de furto de veículo, iniciando as investigações a partir dessas informações. Declarou que foi decretada a prisão temporária dos acusados, sendo que Edson confessou ter participado do roubo e indicou as outras três pessoas envolvidas, Marcos, Felipe e Pedro. Ressaltou que Edson forneceu os numeros telefônicos dos demais comparsas e a partir disso foi possível constatar, através das ERBs utilizadas, que os acusados estiveram no local dos fatos. Afirmou que o acusado Edson liga para Wanderlei para buscá-lo quando ocorreu o acidente. Relatou que a ERBs do telefone de Marcos Leme, "Ju", aponta que o mesmo esteve no local dos fatos e no capotamento do veículo. Narrou que não se recorda se o acusado Felipe foi reconhecido na delegacia. Aduziu que a participação de Pedro Henrique foi nos dois roubos em Iacri e em Bastos e estava presente no capotamento do veículo, segundo a confissão de Edson.

A testemunha Andre Luiz dos Santos Barboza, em sede inquisitiva (fls. 69/69), disse que conhece Marco Aurélio e sabe que ele tem um veículo modelo Golf, e que o veículo foi capotado logo após a prática de um crime de roubo. Alegou que tem o conhecimento que ele estava viajando naquela data e havia deixado o veículo com um amigo de nome Júnior. Afirmou que conhece Edson Hidalgo há algum tempo e foi convidado por ele para praticar o roubo nesta cidade de Bastos, todavia não quis participar pois já foi preso, esta trabalhando e não quer se envolver em crimes. Informou que ficou sabendo que o acusado Edson praticou o roubo no portão de ferro, juntamente com outros dois indivíduos, que não sabe quem são. Em juízo, nada souber dizer sobre o roubo. Afirmou não conhecer Edson e Marco Aurélio.

A testemunha Allan Dutra Ferreira, em sede inquisitiva (fls. 76/77), disse que estava trabalhando no balcão do estabelecimento, quando chegaram três indivíduos armados e efetuando disparos, todos encapuzados, nesse momento escondeu-se debaixo do balcão, mas eles perguntaram pela gerente do local, mas como ela não estava o declarante se apresentou, pois toma conta quando a gerente Debora não esta. Os indivíduos perguntaram pelo "dinheiro das meninas" e sobre o caixa do estabelecimento, apontando a arma para o declarante. Disse que não sabia onde as meninas guardavam o dinheiro e o do estabelecimento estava na máquina e numa bolsa que entregou a um deles. Alegou que um deles chamou o declarante para ir até os quartos e os outros dois foram com os clientes para o salão. O indivíduo que o acompanhou até os quartos era magro e com cerca de 1,75m de altura, ele arrombou a porta de todos e revirou o interior deles. Relatou que retornaram para o salão onde estavam os outros com os clientes e disseram para que todos deixassem os celular sobre o balcão e conduziram todos em fila para os quartos, chegaram a disparar tiros para que andassem mais rápido. Narrou que eles efetuaram mais alguns disparos e saíram do local.

A testemunha Marco Aurélio dos Reis Júnior, em sede inquisitiva (fls. 50/51 e 97/98), disse que relativamente ao furto de seu veículo VW Golf, informa que na quinta feira anterior ao capotamento, emprestou o carro a Edson, uma vez que o carro de Edson estava na oficina e como o declarante viaja emprestou seu carro a ele. Alegou que ficou sabendo do capotamento através de Roger, dono do lava jato

onde presta serviços.

A testemunha Wanderlei Fernandes dos Santos, em sede inquisitiva (fls. 95/96 e 170/171), disse que recebeu uma ligação de Edson e que ele disse que tinha capotado o carro de Marco Aurélio e pediu para buscá-lo. Alegou que ele estava acompanhado de dois indivíduos, sendo esses Marcos Lemes e Pedro Henrique. Relatou que ficou sabendo que eles haviam praticado um roubo na cidade. Em juízo, disse que foi socorrer Edson por ocasião de um acidente. Afirmou que ele estava com outras pessoas, mas não conhecia. Asseverou que conhece apenas o corréu Edson.

O acusado Edson Hidalgo da Silva Júnior, em sede inquisitiva (fls. 93/94 e 167/169), afirmou que recebeu uma ligação de Marco Aurélio, pedindo para ir buscá-lo, pois o combustível do carro dele havia acabado. Alegou que no dia seguinte ficou sabendo pelo Marco Aurélio que ele teria praticado um roubo em um "puteiro" na cidade de Iacri, o crime teria sido executado por ele, na companhia dos indivíduos conhecidos por Felipe, Ju e Pedrinho. Narrou que alguns dias depois foi convidado pelo Pedrinho para praticar um roubo na cidade de Bastos, nos mesmos moldes do que tinha sido praticado em Iacri. Declarou que participou juntamente com Felipe, Ju e Pedrinho. Relatou que estava na posse do veículo de Marco Aurélio, modelo Golf, pois ele estava em viagem e havia deixado o carro consigo. Aduziu que foi dirigindo até o estabelecimento e teve a impressão de que Felipe e Ju estavam armados, porém não chegou ver as armas. Disse que deixou os três no local e marcou de esperá-los nas proximidades, quando estava se afastando pode ouvir o barulho dos disparos das armas de fogo. Após o assalto, no caminho, perdeu o controle do carro e acabou capotando na rodovia. Ligou para Wanderlei e ele foi até lá para socorrê-los, levando-os até Osvaldo Cruz, quando explicaram para ele o que tinha acontecido. Em juízo, alegou não ter conhecimento sobre os fatos. Asseverou verdadeiro o furto do veículo Golf no dia em que dormiu na casa de Wanderlei. Negou que Wanderlei o tivesse socorrido em qualquer acidente, contudo, alegou que uma semana antes dos fatos havia solicitado ajuda ao amigo em razão da quebra de seu veículo, modelo "Ônix". Negou que tivesse confessado o crime em delegacia, afirmando que assinou seu depoimento sem ler. Aduziu não conhecer os demais réus. O acusado Felipe Damião Borro Toledo, em sede inquisitiva (fls. 359 e 472), disse que desconhece os fatos, e não conhece Edson, Wanderlei e Wesley. Em juízo, negou os fatos. Narrou que teve conhecimento de seu indiciamento no ano de 2017, ocasião em que prestou esclarecimentos à Delegacia. Afirmou que conhecia Marco Aurélio e Edson de vista, mas não tinha contato. Alegou que foi reconhecido por Edson Hidalgo por foto, o que não é verdade. Disse que sequer esteve no dia dos fatos na cidade, pois que estava residindo em Londrina com sua ex-companheira.

O acusado Marcos Leme da Silva, em sede inquisitiva (fls. 376/377 e 457), disse que desconhece os fatos. Alegou não conhecer Edson, Wanderlei e Wesley. Em juízo, negou os fatos e disse não conhecer os acusados. Afirmou que não foi fazer reconhecimento na delegacia. Disse que está preso há cinco anos por tráfico e furto.

Pedro Henrique, interrogado em juízo, negou os fatos, alegando que não estava no local na data dos fatos. Conhece Marcos Lemes do futebol e residiram juntos por dois meses na cidade de Osvaldo Cruz, após se mudou para Flórida Paulista, na residência de sua genitora. Posteriormente, mudou-se para Dourados e, atualmente, reside em Ponta Porã-MS. Em relação ao corréu Edson, disse que já tiveram atritos (mídia digital).

Analisando o conjunto probatório, restou evidenciado que o acusado praticou o crime a ele imputado na exordial acusatória (artigo 157, § 2º, incisos I, II, do Código Penal).

A negativa do acusado, perante o juízo, restou isolada diante contexto probatório. Argumentações claramente fantasiosas, caracterizando mero subterfúgio, que não possui qualquer credibilidade face aos robustos elementos de prova que pesam contra o imputado. Trata-se de vã tentativa de safar-se da punição.

A vítima e as testemunhas foram assertivas em narrar toda a dinâmica do delito, tanto em fase extrajudicial quanto sob o crivo do contraditório.

Assim, não há como acatar a tese da defesa de ausência de prova de participação do acusado.

Este é o entendimento da jurisprudência: "PROVA CRIMINAL - Depoimento da vítima -

Admissibilidade - Crime de roubo - Preciosidade na identificação do autor do delito - Prevalência, ademais, sobre a palavra do acusado - Recurso não provido. No campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (Apelação Criminal n.º 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.)

Ressalte-se que não há qualquer prova, mínima que seja, de que as testemunhas ou a vítima tivessem interesse em prejudicar o acusado.

Destaco que, para efeito probatório, o depoimento policial colhido em Juízo deve ser considerado sem reservas, pois que há muito se encontra superada a tese de que as suas palavras não merecem credibilidade sob o mero pretexto da natureza da função que exercem. Ademais, como qualquer outra testemunha ouvida em juízo, está sob a guarda legal e pode incorrerem crime de falso testemunho.

Nesse sentido ainda:

"Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial (RT 737/606)."

"Prova Testemunha Depoimento de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (RT771/566)."

Referido crime, aliás, restou consumado, pois houve a obtenção, por parte do agente, da posse da "res". Em havendo inversão da posse, como no caso concreto, em que os réus levaram consigo os bens subtraídos, inegável a consumação do crime, consoante estabelecido no verbete nº 582 da súmula da jurisprudência do C. STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível aposse mansa e pacífica ou desviada."

O emprego da arma de fogo pelos agentes foi comprovado pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que afirmaram o uso de armas de fogo pelos autores do delito. Ainda, cabe salientar que é totalmente dispensável a apreensão para a incidência da majorante: "A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da majorante de emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas" (STJ, AgRg no AREsp 1.022.315/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, C. 5ª Turma, j. 09/03/2017).

Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, quando não apreendida a arma e não periciado o seu potencial vulnerante, o C. STJ firmou ser possível a comprovação por outros meios de provas (EResp nº 961.863/RS, rel. Min. Gilson Dipp, DJe 6.4.2011), como no caso em tela, que a versão das vítimas foi firme e precisa.

Destaca-se que a não apreensão do artefato utilizado no delito não diminui a gravidade da ação, bem como não afasta a causa de aumento, pois mesmo que a arma utilizada não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves às vítimas.

A majorante do concurso de pessoas restou cabalmente demonstrada pelo relato da vítima e testemunhas. Restou estreme de dúvidas a participação dos acusados.

Pelo teor do depoimento da vítima e testemunhas que estavam no local, é possível verificar que estas se sentiram, realmente, ameaçadas pela ação dos acusados, temendo por suas próprias integridades físicas. A grave ameaça se deu através da utilização de uma arma de fogo como meio intimidatório, que fora absolutamente apto a atemorizar as vítimas e demovê-las de qualquer reação ao despojoamento realizado.

Logo, diante da forte prova colhida, repita-se, presentes estão todos os requisitos do crime de roubo, o que afasta o pleito de desclassificação.

Da mesma forma, diante da descrição da conduta dos agentes, certo é que praticaram crime o crime.

Assim, sopesados todos estes elementos, a condenação dos agentes pelo crime de roubo é medida de rigor, já que não há crédito nas teses defensivas.

Passo, pois, à fixação de pena.

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA.

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com os requisitos do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o agente não ostenta maus antecedentes (fls. 907/908). Assim, a pena base será fixada no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, existentes as causas de aumento de pena do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (antiga redação), e observando a ação delituosa praticada pelos réus, constata-se claramente conforme amplamente explanado acima, que o delito se consumou com uso de arma de fogo, conforme relatos detalhados das vítimas - em delegacia e reiterados em juízo - justificando a incidência do inciso I do artigo 157, §2º do Código Penal. Do mesmo modo, restou configurado a causa de aumento prevista no inciso II do mesmo diploma legal, vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas - de 03 (três) agentes.

Assim, entendo que a exasperação da pena nesta fase, há de ser significativa, segundo a Súmula 443 do STJ: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

A majorante do concurso de pessoas mostra-se neutra, pois tem-se a comprovação de apenas três agentes.

A de emprego de arma de fogo, no caso concreto, enseja a exasperação da causa de aumento, na medida em que os acusados efetuaram disparos com o objetivo de intimidar as vítimas. O potencial intimidatório e de subjugação das vítimas mostra-se mais eficiente, tudo a colaborar a consumação do crime e o sucesso na empreitada delitiva.

Portanto, à vista da argumentação acima, elevo a pena em 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Haja vista o concurso formal impróprio entre os delitos de roubo, consoante acima amplamente fundamentado, de rigor o somatório das penas, na forma do art. 70, parte final, do CP, culminando na pena final de 12 (doze) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

O regime de início de cumprimento da pena, considerando a natureza grave do crime e as suas consequências sociais será o fechado.

Ante a pena aplicada e a existência de grave ameaça contra pessoa, impossível conceder aos sentenciados os benefícios do artigo 44 e 77 do Código Penal.

Isto posto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação, para CONDENAR PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA, como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, em concurso formal impróprio, a cumprir, em REGIME FECHADO, a pena de 12 (doze) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Não vislumbro, nesse momento, qualquer das hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva dos réus, motivo pelo qual lhe faculto o apelo em liberdade nestes autos.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Custas ex lege.

P.I.C.

Bastos, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA